

1020637-77.2022.8.26.0003

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Perdas e Danos

Magistrado: Marcos Blank Gonçalves

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional III - Jabaquara

Vara: 1ª Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... ao retornar com a constatação do furto do mesmo. Embora tenha recebido indenização referente ao veículo, não recebeu indenização referente aos bens que encontravam-se em seu interior.

Conforme previsto pela Súmula n.º 130 do E. STJ, o estabelecimento comercial que oferece estacionamento próprio a seus clientes, para maior comodidade destes, responde civilmente pelos danos causados ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional III - Jabaquara

1ª Vara do Juizado Especial Cível

Rua Afonso Celso, nº 1065, São Paulo-SP - cep 04119-061

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1020637-77.2022.8.26.0003 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1020637-77.2022.8.26.0003

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos

Requerente:

Rafael Pires de Camargo

Requerido:

Grupo Pão de Açúcar - Cia Brasileira de Distribuição e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcos Blank Gonçalves

Processo 1020637-77.2022.

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Declaro a revelia da requerida Estapar Estacionamento, tendo em vista que a mesma, regularmente citada e intimada, deixou de apresentar sua defesa no prazo legal.

Anote-se.

A inicial preenche os requisitos legais, partes legítimas e bem representadas, sendo o Juízo plenamente competente para decidir a matéria em questão, inexistindo necessidade de realização de prova técnica pericial.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa, tendo em vista que o autor, vítima do evento danoso, enquadra-se no conceito de consumidor, introduzido no CDC.

No mérito, a parte autora deixou seu veículo nas dependências do estacionamento da parte ré, sendo surpreendida ao retornar com a constatação do furto do mesmo.

Embora tenha recebido indenização referente ao veículo, não recebeu indenização referente aos bens que encontravam-se em seu interior.

Conforme previsto pela Súmula n.º 130 do E. STJ, o estabelecimento comercial que oferece estacionamento próprio a seus clientes, para maior comodidade destes, responde civilmente pelos danos causados aos veículos ali deixados, mesmo que o serviço seja prestado de forma graciosa. Pretende a parte ré, com isso, facilitar o

acesso dos seus consumidores, visando obter maior lucro em sua atividade. Por tanto, deve fornecer segurança, respondendo pelos danos causados aos veículos dos clientes deixados em seus estacionamento. É crível a comunicação de furto à autoridade policial, já que feita na presença de autoridade pública, não se verificando indício de fraude. Portanto, tal documento pode embasar a decisão jurisdicional, mormente por não ter o réu produzido quaisquer provas em sentido contrário.

Assim, levando-se em consideração a hipossuficiência da parte autora, é caso de acolhimento do pedido.

Para mensuração do dano material, acolho a o valor apontado nos documentos apresentados com a exordial (fls. 15/19 - R\$ 15.984,11) e não impugnada especificamente pela ré.

Quanto a eventual pedido de dano moral, a jurisprudência já se pacificou através do Enunciado nº. 25 do Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo, vejamos: "O simples descumprimento do dever legal ou contratual, por caracterizar mero aborrecimento, em princípio, não configura dano moral, salvo se da infração advém circunstância que atinja a dignidade da parte".

Ainda, "O ressarcimento por dano moral não pode decorrer de qualquer melindre ou suscetibilidade exagerada, do mero aborrecimento ou incômodo. É preciso que a ofensa apresente certa magnitude para ser reconhecida como prejuízo moral".

(TJ/SP, Ap. sem revisão nº871.749-0/2, 26ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des.Renato Sartoreli.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, condenando a parte requerida, solidariamente, ao pagamento de R\$ 15.984,11 (dano material), valor que deverá ser corrigido monetariamente desde a propositura da ação e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação.

Sem custas ou honorários advocatícios na forma do art. 55 da lei 9.099/95.

Quanto ao preparo recursal, o mesmo, nos termos do art. 4º, incisos I e II, da Lei Estadual 11.608/2003, e do item 12 do Comunicado CG 1.530/2021, corresponderá à soma dos seguintes itens: a) à taxa judiciária de ingresso, no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa, observado o valor mínimo de 5 (cinco) UFESPs; b) à taxa judiciária referente às custas de preparo, no importe de 4% sobre o valor fixado na sentença, se líquido, ou sobre o valor fixado equitativamente pelo MM. Juiz de Direito, se ilíquido ou ainda 4% sobre o valor atualizado atribuído à causa na ausência de pedido condenatório; c) às despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais, diligências do Oficial de Justiça, taxas para pesquisas de endereço nos sistemas conveniados, custas para publicação de editais etc). O preparo será recolhido de acordo com os critérios acima estabelecidos independente de cálculo elaborado pela serventia - que apenas será responsável pela conferência dos valores e elaboração da certidão para juntada aos autos.

Prazo recursal, 10 dias. Prazo comum.

P.R.I.

São Paulo, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA